



PUTUSAN

Nomor 9 PK/Pid.Sus/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **GUSMALINI binti AGUS AMAN;**
Tempat Lahir : Batusangkar;
Umur/Tanggal Lahir : 68 tahun/10 November 1957;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Sarilamak, RT 000 RW 000, Kelurahan Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Dosen;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Pati karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 *juncto* Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau;

Kedua : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh tanggal 9 Oktober 2024 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 9 PK/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa GUSMALINI binti AGUS AMAN (alm.) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan membawa warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk di eksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia”, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa GUSMALINI binti AGUS AMAN (alm.) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan, dikurangkan dengan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah paspor asli dengan Nomor C3104577 beserta Visa tempel atas nama Zuinal Aini;
 - 1 (satu) lembar daftar gaji dan potongan atas nama Zuinal Aini;
 - 1 (satu) buah paspor asli dengan Nomor C3104334 beserta Visa atas nama Fiski Yuniati;
 - 9 (sembilan) lembar Hasil Berita Acara Pemeriksaan atas nama Fiski Yuniati;
 - 2 (dua) lembar rekening koran Bank Mandiri Syariah Indonesia periode 27 Mei 2019 sampai dengan 4 Oktober 2020;
 - 1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI periode Juni 2017 sampai November 2018;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Slip Penyetoran Bank BNI sebesar Rp186.176.000,00 (seratus delapan puluh enam juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ke kas Negara;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kode Billing 820210618376747 dari Bendahara Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh ke Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Anggaran sebesar Rp186.176.000,00 (seratus delapan puluh enam juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 9 PK/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Penerimaan Negara, Kode NTB: 000000611793 dan Kode NTPN: 126756U8E2LVK8HB dari Bendahara Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh ke Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Anggaran sebesar Rp186.176.000,00 (seratus delapan puluh enam juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota Dinas tertanggal 14 Juni 2019 dari Direktur Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh;
- 1 (satu) lembar struk Penarikan ATM Bank Mandiri Syariah Indonesia sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 14 Juni 2019 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Direktur Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh tertanggal 1 Juli 2019;
- 1 (satu) lembar slip Penarikan Bank Mandiri Syariah Indonesia sebesar Rp1.269.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 2 Juli 2019 sebesar Rp1.269.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Direktur Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh tertanggal 19 Januari 2020;
- 5 (lima) lembar slip Penarikan ATM Bank Mandiri Syariah Indonesia sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Direktur Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh tertanggal 13 Januari 2020;
- 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 14 Januari 2019 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Direktur Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh tertanggal 17 Januari 2020;
- 1 (satu) lembar slip Penarikan Bank Mandiri Syariah Indonesia tanggal 17 Januari 2020 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah);

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 9 PK/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 17 Januari 2020 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Direktur Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh tertanggal 23 Januari 2020;
- 1 (satu) lembar slip Penarikan ATM Bank Mandiri Syariah Indonesia sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 24 Januari 2020;
- 1 (satu) lembar slip Penarikan ATM Bank Mandiri Syariah Indonesia sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tanggal 24 Januari 2020;
- 1 (satu) lembar slip Penarikan ATM Bank Mandiri Syariah Indonesia sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), tanggal 24 Januari 2020;
- 1 (satu) lembar slip Penarikan ATM Bank Mandiri Syariah Indonesia sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 24 Januari 2020;
- 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 20 Juli 2020 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 21 Juli 2019 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar slip Penarikan ATM Bank Mandiri Syariah Indonesia sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar slip Penarikan ATM Bank Mandiri Syariah Indonesia sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Direktur Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh tertanggal 21 September 2020;
- 1 (satu) lembar slip Penarikan ATM Bank Mandiri Syariah Indonesia sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus rupiah) tanggal 4 Oktober 2020;
- 1 (satu) bundel *print out* persyaratan yang dilampirkan dalam pembuatan paspor;
- 1 (satu) bundel fotokopi Perdim 11 atas nama Fiski Yuniati;
- 4 (empat) bundel fotokopi Arsip Dokumen Magang Jepang Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh Tahun 2021;
- 1 (satu) bundel fotokopi Program Magang (*Internship Program*)

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 9 PK/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pengalaman Kerja Praktek Mahasiswa) Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh Ke Shimota Farm dan Terunuma Farm di Jepang Tahun 2012 sampai dengan 2020;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Ir. Elvin Hasman, M.P;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Tjp tanggal 14 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GUSMALINI binti AGUS AMAN (alm.) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perbuatan membawa warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk di eksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia", sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa GUSMALINI binti AGUS AMAN (alm.) tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menentukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel fotokopi surat dari Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh ke Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota dengan nomor: B/222/BL25/HM.01.05/2019, tanggal 19 Februari 2019, Perihal Permohonan Rekomendasi Pengurusan Paspor;
 - 1 (satu) lembar surat Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota dengan nomor:560/163/INAKER-4/II/2019, tanggal 20 Februari 2019, Perihal Rekomendasi Penerbitan

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 9 PK/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paspor untuk Pemagangan ke Jepang (beserta daftar mahasiswa yang direkomendasikan) yang ditujukan ke Kepala Kantor Imigrasi Klas II Agam;

- 2 (dua) lembar rekening koran Bank Mandiri Syariah Indonesia periode 27 Mei 2019 sampai dengan 4 Oktober 2020;
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI periode Juni 2017 sampai November 2018;
- 1 (satu) lembar fotokopi Slip Penyetoran Bank BNI sebesar Rp186.176.000,00 (seratus delapan puluh enam juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ke kas Negara;
- 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kode *Billing* 820210618376747 dari Bendahara Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh ke Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Anggaran sebesar Rp186.176.000,00 (seratus delapan puluh enam juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Penerimaan Negara, Kode NTB 000000611793 dan Kode NTPN 126756U8E2LVK8HB dari Bendahara Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh ke Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Anggaran sebesar Rp186.176.000,00 (seratus delapan puluh enam juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota Dinas tertanggal 14 Juni 2019 dari Direktur Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh;
- 1 (satu) lembar struk Penarikan ATM Bank Mandiri Syariah Indonesia sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Kuitansi tertanggal 14 Juni 2019 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Direktur Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh tertanggal 1 Juli 2019;

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 9 PK/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar slip Penarikan Bank Mandiri Syariah Indonesia sebesar Rp1.269.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Kuitansi tertanggal 2 Juli 2019 sebesar Rp1.269.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Direktur Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh tertanggal 19 Januari 2020;
- 1 (satu) lembar slip Penarikan ATM Bank Mandiri Syariah Indonesia sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus rupiah) tanggal 4 Oktober 2020;
- 5 (lima) lembar slip Penarikan ATM Bank Mandiri Syariah Indonesia sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Direktur Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh tertanggal 13 Januari 2020;
- 1 (satu) lembar Kuitansi tertanggal 14 Januari 2019 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Direktur Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh tertanggal 17 Januari 2020;
- 1 (satu) lembar slip Penarikan Bank Mandiri Syariah Indonesia tanggal 17 Januari 2020 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar Kuitansi tertanggal 17 Januari 2020 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Direktur Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh tertanggal 23 Januari 2020;
- 1 (satu) lembar slip Penarikan ATM Bank Mandiri Syariah Indonesia sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 24 Januari 2020;
- 1 (satu) lembar slip Penarikan ATM Bank Mandiri Syariah Indonesia sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tanggal 24 Januari 2020;

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 9 PK/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar slip Penarikan ATM Bank Mandiri Syariah Indonesia sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), tanggal 24 Januari 2020;
- 1 (satu) lembar slip Penarikan ATM Bank Mandiri Syariah Indonesia sebesar Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 24 Januari 2020;
- 1 (satu) lembar Kuitansi tertanggal 20 Juli 2020 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Kuitansi tertanggal 21 Juli 2019 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar slip Penarikan ATM Bank Mandiri Syariah Indonesia sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar slip Penarikan ATM Bank Mandiri Syariah Indonesia sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Direktur Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh tertanggal 21 September 2020;
- 4 (empat) bundel fotokopi Arsip Dokumen Magang Jepang Politeknik Pertanian Negeri Payukumbuh Tahun 2021;
- 1 (satu) bundel fotokopi Program Magang (*Internship Program*) (Pengalaman Kerja Praktek Mahasiswa) Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh Ke Shimota Farm dan Terunuma Farm di Jepang Tahun 2012 sampai dengan 2020;
- 1 (satu) bundel *print out* persyaratan yang di lampirkan dalam pembuatan paspor;
- 1 (satu) bundel fotokopi perdim 11 atas nama Fiski Yuniati;
- 1 (satu) buah paspor asli dengan Nomor C3104334 beserta Visa atas nama Fiski Yuniati;
- 9 (sembilan) lembar Hasil Berita Acara Pemeriksaan atas nama Fiski Yuniati;
- 1 (satu) buah paspor asli dengan Nomor C3104577 beserta Visa tempel atas nama Zuinal Aini;
- 1 (satu) lembar daftar gaji dan potongan atas nama Zuinal Aini;
- 1 (satu) bundel berita acara serah terima Nomor 2404/PL.25/LK/2021 tanggal 8 Juli 2021 terkait dengan serah terima hibah masing-masing

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 9 PK/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit sepeda motor roda tiga merek Viar Tahun 2021 warna hitam Nomor rangka MGRVR15TAML201916, Nomor mesin YX161FMG21201135 dan 1 (satu) unit sepeda motor roda tiga merek Viar Tahun 2021 warna hitam, Nomor rangka MGRVR15TAML820041 Nomor mesin YX161FMG20204743;

- 1 (satu) lembar fotokopi STNK sepeda motor roda tiga merek Viar Tahun 2021 warna hitam Nomor Polisi BA 2130 M Nomor rangka MGRVR15TAML201916, Nomor mesin YX161FMG21201135 atas nama Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh alamat Jalan Raya Negara KM.7 Tanjung Pati, Koto Tuo Harau, Kabupaten Lima Puluh, Kota Sumatera Barat berikut *copy* BPKB;
- 1 (satu) lembar fotokopi STNK sepeda motor roda tiga merek Viar Tahun 2021 warna hitam Nomor Polisi BA 2089 M Nomor rangka MGRVR15TAML820041 Nomor mesin YX161FMG20204743 atas nama Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh alamat Jalan Raya Negara KM.7 Tanjung Pati, Koto Tuo Harau, Kabupaten Lima Puluh, Kota Sumatera Barat berikut *copy* BPKB;
- 1 (satu) bundel detail data alat angkut kode barang 3020103008/1 kelompok alat angkutan darat bermotor, sub kelompok kendaraan bermotor angkutan barang, sub-sub kelompok kendaraan bermotor roda tiga pengangkut barang Nomor Polisi BA 2089 M, Nomor rangka MGRVR15TAML820041 Nomor mesin YX161FMG20204743;
- 1 (satu) bundel detail data alat angkut kode barang 3020103008/2 kelompok alat angkutan darat bermotor, sub kelompok kendaraan bermotor angkutan barang, sub-sub kelompok kendaraan bermotor roda tiga pengangkut barang Nomor Polisi BA 2130 M Nomor rangka MGRVR15TAML201916, Nomor mesin YX161FMG21201135;
- 1 (satu) buah *flashdisk* merek Sandisk warna merah-hitam, kapasitas 7,25 (tujuh koma dua lima) GB;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa atas nama Ir. Elvin Hasman, M.P;

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 9 PK/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 25/Akta Pid.PK/2025/PN Tjp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 September 2025, Penasihat Hukum Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 22 September 2025 dari Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2025 tersebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 22 September 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang dihadiri Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada tanggal 14 November 2024, namun Penuntut Umum maupun Terpidana tidak mengajukan upaya hukum dalam waktu sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. Dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan peninjauan kembali Terpidana pada pokoknya memohon agar Terpidana dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pertama Pasal 4 *juncto* Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dengan alasan *judex facti* telah melakukan kekhilafan mengenai penerapan hukum, karena sebagaimana uraian sebelumnya

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 9 PK/Pid.Sus/2026



dan juga fakta di persidangan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana, Pemohon Peninjauan Kembali tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan diputuskan tersebut;

- Bahwa berdasarkan alat bukti ditemukan fakta hukum yang relevan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Zuinal Aini, Saksi Fiski Yuniati, dan Saksi Febri Yelsa Yunika merupakan alumni mahasiswa Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh yang berangkat ke Jepang sebagai mahasiswa yang melaksanakan magang;
 - Bahwa Saksi Zuinal Aini, Saksi Fiski Yuniati, dan Saksi Febri Yelsa Yunika beserta 8 (delapan) mahasiswa lainnya berangkat ke Jepang untuk melaksanakan magang dan yang memberangkatkan mereka ke Tokyo adalah Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh;
 - Bahwa Saksi Zuinal Aini, Saksi Fiski Yuniati, dan Saksi Febri Yelsa Yunika berangkat menuju Tokyo-Jepang dengan keberangkatan awal melalui Bandara Internasional Minangkabau pada tanggal 15 Mei 2019 dengan menggunakan penerbangan Pesawat Garuda Indonesia rute Padang-Jakarta-Jepang, dan tiba di Jepang pada tanggal 16 Mei 2019;
 - Bahwa awalnya sekitar Tahun 2016 pada saat Saksi Zuinal Aini, Saksi Fiski Yuniati, dan Saksi Febri Yelsa Yunika mendaftar dan diterima sebagai mahasiswa di Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh seluruh mahasiswa diberitahukan oleh Terpidana yang saat itu menjabat sebagai Direktur Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh yang menerangkan terkait dengan keunggulan dari Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh dan salah satunya adalah bahwa kampus memiliki program magang ke Jepang untuk beberapa jurusan, di mana ada beberapa program studi yang dapat kesempatan untuk berangkat ke Jepang yaitu Teknologi Pangan, Tata Air Pertanian, Mesin Pertanian, Holtikultura, dan Perkebunan;
 - Bahwa saat Saksi Zuinal Aini, Saksi Fiski Yuniati, dan Saksi Febri Yelsa Yunika masuk ke semester 6 pada akhir Tahun 2018 program magang ke Jepang tersebut dibuka dan banyak mahasiswa yang mendaftarkan

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 9 PK/Pid.Sus/2026



diri selanjutnya mengikuti seleksi yang dilakukan oleh bagian akademik, di mana seleksi tersebut dilakukan 2 (dua) tahap yaitu seleksi di Program Studi dan seleksi di tingkat kampus atau Akademik;

- Bahwa dalam seleksi sebanyak 2 (dua) tahap tersebut sebanyak 20 (dua puluh) orang pada seleksi pertama yang diambil dan dinyatakan lulus dan mengikuti seleksi kedua dan pada seleksi kedua tersebut diambil 11 (sebelas) orang dan 11 (sebelas) orang tersebutlah yang berangkat ke Jepang;
- Bahwa untuk persiapan keberangkatan tersebut, dilakukan les bahasa Jepang sebanyak 3 (tiga) kali pertemuan dalam 1 (satu) minggu dan biayanya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan, kemudian setelah kegiatan kursus bahasa Jepang selesai mahasiswa yang dinyatakan lulus tersebut diarahkan untuk melakukan *medical check up* yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Adnaan WD Payakumbuh dengan biaya sendiri yaitu sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah selesai melakukan *medical check up* tersebut diarahkan lagi untuk membuat paspor di Kantor Imigrasi Klas II Agam yang mana dalam pembuatan paspor tersebut para mahasiswa yang dinyatakan lulus tersebut sudah ada surat permohonan dari Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh ke Kantor Imigrasi Klas II Agam terkait tujuan pembuatan paspor;
- Bahwa setelah selesai melakukan pembuatan paspor tersebut para mahasiswa yang dinyatakan lulus seleksi tersebut dimintai oleh Pihak kampus untuk mengumpulkan data diri berupa dokumen-dokumen yaitu: KTP, KK, Surat *Medical Check Up*, Paspor dan uang untuk pembuatan Visa, kemudian Direktur Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh yang saat itu dijabat oleh Saksi Elvin mengatakan kepada Para Mahasiswa tersebut untuk mempersiapkan diri berangkat ke Jepang dan juga mengatakan bahwa jika akan berangkat ke Jepang nanti kerjanya berat, fisiknya harus kuat dan bayar kontribusi ke kampus sejumlah 17.500 (tujuh belas ribu lima ratus) Yen/bulan dan tiket pesawat tujuan Jepang akan ditanggung oleh pihak perusahaan

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 9 PK/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jepang dan nantinya akan dipotong dari gaji;

- Bahwa dari 11 (sebelas) orang yang diberangkatkan ke Jepang tersebut Saksi Zuinal Aini bersama dengan Saksi Fiski Yuniati, Davit Putra dan Rahmad Andika Putra melakukan magang di Perusahaan PT Simota Farm dan 7 (tujuh) orang yang lainnya melaksanakan program magang di PT Terunoma Katsuchi Shoten;
- Bahwa saat tiba di Jepang pada tanggal 16 Mei 2019 Saksi Zuinal Aini bersama dengan Saksi Fiski Yuniati, Davit Putra dan Rahmad Andika Putra dijemput oleh pimpinan perusahaan dan dibawa ke perusahaan Simota Farm sedangkan 7 (tujuh) orang mahasiswa lainnya juga dijemput di tempat perusahaan magang mereka;
- Bahwa tugas Saksi Zuinal Aini dan Saksi Fiski Yuniati saat menjalani magang tersebut adalah memanen sayuran dan rempah-rempah dan dibawa ke perusahaan selanjutnya dibersihkan dan *dipacking*, setelah *dipacking* dicek kembali untuk mutunya dan setelah selesai pengecekan dimasukan ke dalam *truck* dan pada malam harinya membersihkan ruangan produksi dan pekerjaan tersebut berlangsung setiap hari;
- Bahwa pekerja tetap di PT Simota Farm bekerja sejak pukul 08.00 pagi waktu Jepang hingga pukul 05.00 sore waktu Jepang, sedangkan Saksi Zuinal Aini dan Saksi Fiski Yuniati bekerja sejak pukul 08.00 pagi waktu Jepang hingga pukul 10.00 malam waktu Jepang, dan pekerjaan tersebut dilakukan *full* dari hari senin sampai minggu;
- Bahwa untuk mahasiswa magang diberikan jatah hari libur 1 (satu) hari dalam 2 (dua) minggu, namun Saksi Zuinal Aini dan Saksi Fiski Yuniati bersama dengan 2 (dua) orang rekan yang lainnya tetap harus masuk pada pagi harinya di hari libur tersebut untuk memasukkan produk yang sudah dikemas ke dalam mobil pengangkutan;
- Bahwa selama magang di PT Shimota Farm tersebut Saksi Zuinal Aini dan Saksi Fiski Yuniati setiap bulannya mendapatkan gaji sebesar 50.000 (lima puluh ribu) Yen/bulan namun Saksi Zuinal Aini dan Saksi Fiski Yuniati tidak mengetahui berapa total jumlah gaji perbulan yang

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 9 PK/Pid.Sus/2026



- diterima saat magang di Perusahaan Simota Farm tersebut, selain itu Saksi Zuinal Aini dan Saksi Fiski Yuniati juga harus melakukan pembayaran uang kontribusi ke Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh sebesar 17.500 (tujuh belas ribu lima ratus) Yen/bulan;
- Bahwa saat virus corona masuk ke Jepang, kontrak magang para mahasiswa magang tersebut di perusahaan Simota Farm tersebut sudah mau selesai, dan Saksi Zuinal Aini dan Saksi Fiski Yuniati menghubungi pihak Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh yakni Saksi Elvin Hasman dan Saksi Kresna menanyakan kepulangan para mahasiswa magang ke Indonesia, namun Saksi Elvin Hasman dan Saksi Kresna menerangkan bahwa kepulangan ke Indonesia adalah tanggung jawab pihak perusahaan, dan saat ditanyakan kepada pihak perusahaan, pihak perusahaan mengatakan bahwa untuk kepulangan ke Indonesia adalah tanggung jawab pihak Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh;
 - Bahwa pihak Simota Farm memperpanjang Visa mahasiswa magang untuk waktu selama 6 (enam) bulan, kemudian Saksi Zuinal Aini dan Saksi Fiski Yuniati dipindahkan ke daerah pegunungan untuk melakukan panen serta diberikan tempat tinggal yang tidak layak, kemudian karena merasa tidak tahan dengan kegiatan tersebut, Saksi Zuinal Aini dan Saksi Fiski Yuniati memutuskan untuk meninggalkan tempat magang kemudian menuju ke KBRI di Tokyo Jepang dengan menggunakan kereta api dan setibanya di KBRI di Tokyo mereka melaporkan kejadian yang mereka alami, di mana mereka memperlihatkan identitas penunjang yang dapat membuktikan dirinya sebagai seorang mahasiswa magang, dan setelah pihak KBRI melihat paspor, bahwa Visa yang diperpanjang pihak Simota Farm adalah Visa pekerja bukan Visa pelajar, selanjutnya Saksi Zuinal Aini dan Saksi Fiski Yuniati meminta pihak KBRI di Tokyo-Jepang membantu proses pemulangan ke Indonesia;
 - Bahwa Visa terakhir Saksi Zuinal Aini dan Saksi Fiski Yuniati ketika pulang ke Indonesia adalah Visa Tenaga Kerja Indonesia dan saat

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 9 PK/Pid.Sus/2026



berangkat ke Jepang Visa para mahasiswa tersebut adalah Visa Pelajar;

- Bahwa saat tiba di KBRI di Tokyo, pihak KBRI di Tokyo memberitahu bahwa gaji Saksi Zuinal Aini dan Saksi Fiski Yuniati adalah sejumlah 200.000 (dua ratus ribu) sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) Yen/bulan tetapi yang di terima hanya 50.000 (lima puluh ribu) Yen/bulan, dan terhadap sisa gaji tersebut telah dibayarkan oleh pihak Simota Farm setelah dilakukan mediasi oleh pihak KBRI di Tokyo;
- Bahwa untuk les bahasa Jepang, *medical check up* dan pembuatan paspor adalah biaya pribadi peserta magang sendiri dan untuk pengurusan Visa juga biaya para mahasiswa sendiri, namun uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut untuk pengurusan Visa Saksi Zuinal Aini dan Saksi Fiski Yuniati serahkan kepada Saksi Kresna, karena Saksi Kresna yang mengurus Visa tersebut ke Medan;
- Bahwa sebelum Saksi Zuinal Aini dan Saksi Fiski Yuniati diberangkatkan ke Jepang, tidak ada diberitahukan hak dan kewajiban selama magang, Saksi Zuinal Aini dan Saksi Fiski Yuniati hanya diberitahu oleh pihak kampus bahwa nantinya akan digaji;
- Bahwa sebelum Saksi Zuinal Aini dan Saksi Fiski Yuniati kabur dari PT Shimota Farm Saksi Zuinal Aini dan Saksi Fiski Yuniati ada menghubungi pihak kampus yaitu Saksi Elvin dan Saksi Kresna;
- Bahwa materi perkuliahan baik teori maupun praktek selama mengikuti aktifitas perkuliahan di Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh, tidak sesuai dengan yang Saksi Zuinal Aini dan Saksi Fiski Yuniati kerjakan selama magang di PT Shimota Farm. Selama Saksi Zuinal Aini dan Saksi Fiski Yuniati melaksanakan kegiatan magang di PT Shimota Farm, antara Saksi Zuinal Aini dan Saksi Fiski Yuniati dengan pekerja tetap tidak ada dibedakan, bahkan untuk jam kerja Saksi Zuinal Aini dan Saksi Fiski Yuniati selaku mahasiswa magang lebih banyak bekerja dibandingkan dengan pekerja tetap;
- Bahwa gaji bulanan dari PT Simota Farm Saksi Zuinal Aini dan Saksi

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 9 PK/Pid.Sus/2026



- Fiski Yuniati terima secara tunai. Saksi Zuinal Aini tidak ada membayarkan uang kontribusi ke pihak kampus, karena pada saat itu Saksi Zuinal Aini tidak ada uang, sedangkan Saksi Fiski Yuniati ada membayarkan uang kontribusi ke pihak kampus sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah), akan tetapi uang tersebut sudah dikembalikan oleh Sdr. Fery kepada Saksi Fisiki Yuniati;
- Bahwa uang kontribusi diserahkan mahasiswa magang setelah mahasiswa magang kembali dari Jepang ke UPT Bagian kerja sama;
 - Bahwa sekembalinya Saksi Zuinal Aini dan Saksi Fiski Yuniati dari magang di Jepang, Saksi Zuinal Aini dan Saksi Fiski Yuniati dipanggil oleh Saksi Elvin dan Saksi Kresna, yang mana pada saat itu Saksi Saksi Kresna bilang kepada Saksi Zuinal Aini dan Saksi Fiski Yuniati bahwa rusak kerjasama antara Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh dengan PT Simota Farm setelah Saksi Zuinal Aini dan Saksi Fiski Yuniati datang ke KBRI;
 - Bahwa nama-nama orang yang bekerja pada bagian Kerjasama di Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh adalah Saksi Saksi Kresna, Indah dan Fery;
 - Bahwa saat Saksi Zuinal Aini dan Saksi Fiski Yuniati berangkat magang ke Jepang, saat itu Terpidana masih bertugas sebagai dosen biasa di Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh;
 - Bahwa dalam kasus Saksi Zuinal Aini dan Saksi Fiski Yuniati tidak ada tim supervisi dari Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh datang berkunjung ke tempat Saksi Zuinal Aini dan Saksi Fiski Yuniati magang. Namun pada Tahun 2015, 2016 dan 2018 Terpidana ikut supervisi ke Jepang, di mana untuk Tahun 2018 Terpidana berangkat supervisi sebagai dosen. Pada Tahun 2017 supervisi dilakukan melalui *video call* dikarenakan Negara Jepang tidak menerima tamu dari Indonesia, karena telah melonjaknya kunjungan ke Negara Jepang;
 - Bahwa Terpidana menjabat sebagai Direktur Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh sejak Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018;
 - Bahwa pada Tahun 2012 saat itu Terpidana menjabat sebagai Wakil

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 9 PK/Pid.Sus/2026



Direktur I, dan awal mula bisa terjalin hubungan kerja sama antara Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh dengan Shimota Farm dan Terunuma Farm adalah karena saat itu atase Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di KBRI Tokyo yang bernama Dr Edison Munaf yang merupakan teman semasa SMA Terpidana menyampaikan adanya peluang pengadaan program magang mahasiswa di Jepang di samping program pasca sarjana yang pada saat itu telah beliau kembangkan bagi seluruh mahasiswa Indonesia dan beliau berpendapat bahwa program magang di Jepang ini sangat cocok bila dilakukan oleh perguruan tinggi vokasi seperti Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh;

- Bahwa selanjutnya Terpidana menyarankan kepada Dr Edison Munaf untuk langsung menyampaikan kepada Direktur yang pada saat itu dijabat oleh Ir Deni Sorel (alm.) dan hal itu disambut baik oleh Ir Deni Sorel (alm.);
- Bahwa Ir. Deni Sorel menyusun rencana dan berbagai persiapan dan menugaskan Ir. Saksi Kresna Mukti, M.P (alm.) selaku Kepala UPT Kerjasama saat itu untuk menyusun tata cara, mekanisme dan sistem seleksi calon mahasiswa yang akan mengikuti magang (*internship*) ke Jepang agar kegiatan magang ini dapat melindungi mahasiswa selama kegiatan magang dibuatlah MoU dan LoA antara Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh dengan Perusahaan Shimota Farm dan juga antara Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh dengan Perusahaan Terunuma Farm untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yakni periode Tahun 2012 – 2017;
- Bahwa ketika Terpidana menjabat sebagai Direktur Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh Terpidana tetap melanjutkan program magang ke Jepang tersebut dan pada Tahun 2017 Terpidana kembali menandatangani MoU dengan perusahaan Shimota Farm;
- Bahwa saat Terpidana menandatangani MoU ditahun 2017 tersebut, pihak dari Kementerian Pendidikan tidak ada hadir;
- Bahwa kegiatan magang ke luar negeri tersebut tidak ada dianggarkan

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 9 PK/Pid.Sus/2026



dalam DIPA Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh;

- Bahwa program magang ke Jepang bagi mahasiswa Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh merupakan program unggulan karena tidak menggunakan DIPA Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh;
- Bahwa Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh mengambil uang kontribusi karena anggaran untuk pelaksanaan magang di luar negeri tidak ada di dalam DIPA. Uang kontribusi tersebut digunakan untuk honor dan konsumsi seleksi serta kegiatan supervisi;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas kegiatan magang ke Jepang tersebut di Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh adalah Direktur Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh;
- Bahwa Terpidana pernah dihubungi Saksi Zuinal Aini via WhatsApp yang mengatakan bahwa Saksi Zuinal Aini ingin pulang lebaran, namun dikarenakan pada saat itu *lockdown* akibat Covid 19 Terpidana meminta Saksi Aini menyampaikan hal tersebut kepada pimpinan Perusahaan, dan selanjutnya Terpidana mengirimkan *screenshoot* hasil percakapan Terpidana dengan Saksi Zuinal Aini kepada Saksi Elvin, karena pada saat itu Terpidana bukan lagi Direktur;
- Bahwa Terpidana sudah pensiun pada Tahun 2022 dari Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh;
- Bahwa walaupun *tempus delicti* yang disebutkan dalam dakwaan Pertama adalah dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021, namun dalam uraiannya Penuntut Umum hanya menerangkan terkait adanya eksploitasi terhadap Saksi Zuinal Aini dan Saksi Fiski Yuniati yang terjadi di Perusahaan Shimota Farm di Negara Jepang. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka uraian dakwaan yang layak untuk dipertimbangkan adalah terkait kejadian yang dialami Saksi Zuinal Aini dan Saksi Fiski Yuniati. Hal ini karena berdasarkan keterangan Saksi Febri Yelsa Yunika panggilan Febri yang ditempatkan di perusahaan bernama Terunoma tidak menunjukkan adanya eksploitasi, di mana Para Saksi tersebut mendapatkan gaji sebesar 100.000 (seratus ribu) sampai dengan 150.000 (seratus lima puluh ribu) Yen atau sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 9 PK/Pid.Sus/2026



rupiah) sampai dengan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per bulannya, yang berasal dari uang saku sebesar 830 (delapan ratus tiga puluh) Yen atau lebih kurang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per jam dan Saksi Febri beserta teman-temannya yang memilih untuk tetap bekerja di perusahaan tersebut setelah Visa habis, sehingga dilakukan pengurusan Visa berikutnya;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, pada saat pemberangkatan Saksi Zuinal Aini dan Saksi Fiski Yuniati ke Negara Jepang untuk menjalankan program magang di sekitar bulan Mei Tahun 2019, Terpidana tidak lagi menjadi Direktur Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh, melainkan sudah menjadi dosen biasa yang tidak ikut mengurus keberangkatan mereka;
- Bahwa inisiasi program magang ke Negara Jepang yang Terpidana lakukan di Tahun 2012 sebelum Terpidana menjabat Direktur Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh, yang kemudian program tersebut Terpidana perpanjang di Tahun 2017 saat Terpidana menjabat Direktur Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh, termasuk penyampaian Terpidana terkait program tersebut kepada mahasiswa baru tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan kesalahan Terpidana dalam perkara ini. Karena selama Terpidana menjabat sebagai Direktur Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh sejak Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 tidak terjadi permasalahan dalam penempatan mahasiswa magang di Negara Jepang. Program supervisi dari Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh yang datang berkunjung ke tempat mahasiswa magang di Negara Jepang juga berjalan, kecuali pada Tahun 2017 supervisi dilakukan melalui *video call* dikarenakan Negara Jepang tidak menerima tamu dari Indonesia, karena telah melonjaknya kunjungan ke Negara Jepang;
- Bahwa pertimbangan *judex facti* yang menyatakan Terpidana memperoleh keuntungan immateril di mana Terpidana memperoleh nama baik dan banyak penghargaan sebagai Direktur Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh karena kegiatan magang yang dilakukan para mahasiswa di Negara Jepang yang salah satunya di Perusahaan Shimota Farm, sama

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 9 PK/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali tidak menunjukkan adanya keterlibatan Terpidana dalam perbuatan eksploitasi terhadap Saksi Zuinal Aini dan Saksi Fiski Yuniati;

- Bahwa permasalahan yang dialami Saksi Zuinal Aini dan Saksi Fiski Yuniati, terjadi pada saat wabah Covid-19 di mana mereka tidak dipulangkan ke Indonesia oleh Perusahaan Shimota Farm dan Visa mereka diubah dari Visa pelajar menjadi Visa Tenaga Kerja Indonesia. mereka telah menghubungi pihak Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh yakni Saksi Elvin Hasman dan Saksi Kresna menanyakan kepulangan para mahasiswa magang ke Indonesia, namun Saksi Elvin Hasman dan Saksi Kresna menerangkan bahwa kepulangan ke Indonesia adalah tanggung jawab pihak perusahaan, dan saat ditanyakan kepada pihak Perusahaan, pihak perusahaan mengatakan bahwa untuk kepulangan ke Indonesia adalah tanggungjawab pihak Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh. Kejadian tersebut tidak terbukti menjadi tanggung jawab Terpidana, di mana posisi Terpidana saat itu bukan lagi Direktur Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh. Sikap Terpidana yang menyampaikan masalah Saksi Zuinal Aini yang ingin pulang kepada Saksi Elvin, merupakan sikap yang dapat dibenarkan karena pada saat itu yang menjadi Direktur Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh adalah Saksi Elvin;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Terpidana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 244 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Terpidana harus dibebaskan dari dakwaan Pertama tersebut;
- Bahwa oleh karena dakwaan Pertama dan dakwaan Kedua disusun untuk kejadian yang sama, maka keadaan Terpidana pada saat peristiwa pidana terjadi adalah sama untuk kedua dakwaan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Terpidana juga harus dibebaskan dari dakwaan Kedua;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti adanya kekeliruan dan kekhilafan yang nyata oleh *judex facti* dalam memutus perkara ini, dengan demikian permohonan Terpidana untuk dibebaskan

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 9 PK/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari seluruh dakwaan dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembali dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali tersebut dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 318 Ayat (5) *juncto* Pasal 322 Ayat (2) huruf b angka (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan yang dimintakan peninjauan kembali tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terpidana tetap dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 244 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I ;

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/**Terpidana GUSMALINI binti AGUS AMAN** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Tjp tanggal 14 November 2024;

M E N G A D I L I K E M B A L I :

1. Menyatakan Terpidana **GUSMALINI binti AGUS AMAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu dan Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut di atas dari segala dakwaan;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti semula;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 9 PK/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti selengkapnya sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Tjp tanggal 14 November 2024, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa atas nama Ir. Elvin Hasman, M.P;

5. Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat peninjauan kembali kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **28 Januari 2026** oleh **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sigid Triyono, S.H., M.H.**, dan **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Agung Darmawan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Dr. Sigid Triyono, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Agung Darmawan, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

Panitera,

Ditandatangani secara elektronik

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 9 PK/Pid.Sus/2026